

1500285-22.2022.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/06/2022

... de que o réu estava praticando o tráfico de drogas, corroborando sua confissão e sendo de rigor a condenação. Passo a dosar a pena: Para o delito de tráfico de drogas: Sopesando as circunstâncias previstas no artigo 59, do Código Penal, observo que o réu não possui antecedentes criminais, bem como não estão presentes circunstâncias judiciais objetivas desfavoráveis, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500285-22.2022.8.26.0559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2040659/2022 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 22975915 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO

PLANTÃO, 1160/22/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2040659 - 04º D.P. S.JOSE

RIO PRETO, 1160/22/429 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jose Vitor Vieira de Melo

Vítima:

Saúde Pública e outro

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD e Art. 12 "caput" do(a) 10.826/03

Local: RODOVIA decio custodo, 1

RURAL - S.JOSE DO RIO PRETO/SP - 15046800Tipo de prisão: Flagrante; Local de

prisão: DIG - Delegacia de Investigações Gerais de São José do Rio PretoTipo de

prisão: Preventiva; Local de prisão: Centro de Detenção Provisória de São José do

Rio PretoArt. 12 "caput" do(a) LEI 10.826/03 c/c Art. 69 "caput" do(a) CP e Art. 33

"caput" do(a) SISNADArt. 12 "caput" do(a) LEI 10.826/03 c/c Art. 69 "caput" do(a)

CP e Art. 33 "caput" do(a) SISNAD

Réu Preso

Justiça Gratuita

Aos 07/06/2022, às 15:00h, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a).

GLÁUCIA VÉSPOLI DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA, comigo Escrevente ao final

nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da

ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do(a) Exmo(a) Sr(a). DRA. ANA CAROLINA MACRI MORAIS. Presente o réu, Jose Vitor Vieira de Melo, acompanhado de seu(a) d. Defensor(a), DR. NATAN TERTULIANO ROSSI, OAB 367.484/SP. Instalada a audiência, realizada de forma virtual, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams. A seguir, dando início a instrução criminal foram inquiridas duas testemunhas, Gustavo G, Gomes e José Ribamar dos S. Fernandes, bem como o réu foi interrogado, através da ferramenta acima mencionada, sendo o arquivo com a gravação da audiência importado ao SAJ, com a desistência, ora homologada, da oitiva da testemunha Edson Henrique Arosti, ausente, por se encontrar em curso em São Paulo, manifestada pelas partes. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi determinado que se passasse aos debates orais, dando-se pela ordem a palavra ao Ministério Público e ao(à) Defensor(a), que se manifestaram oralmente. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. JOSÉ VITOR VIEIRA DE MELO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 12 da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal. Segundo a denúncia, no dia 11 de fevereiro de 2022, por volta das 16 horas, na Rodovia Décio Custódio, cruzamento com a Avenida Augusto Buffolin e na Rua Jaime Scarpelini nº 276, Egidio Zani, ambas nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto, o réu, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, após aquisição de pessoa não identificada, transportava, trazia consigo e guardava, com o propósito de fornecer ou entregar a consumo, ainda que gratuitamente, 569,64 gramas de maconha, distribuídas em meio tijolo e sete porções. Consta, ainda, que, no mesmo dia, na Rua Projetada 06 nº 625, bairro Recanto dos 18, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto, o réu possuiu e manteve sob sua guarda no interior de sua residência, uma arma de fogo, tipo espingarda, calibre 36, de uso permitido, e um cartucho do mesmo calibre, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Acostado os autos: auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), laudo de constatação (fls. 27/29), imagens do entorpecente e arma apreendida (fls. 32/37), exame químico-toxicológico (fls. 130/132) e laudo da arma de fogo (fls. 184/187). Defesa preliminar (fls. 126/128). A denúncia foi recebida em 14 de março de 2022 (fls. 154/155) e o réu foi citado (fls. 183). Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, foram inquiridas duas testemunhas arroladas pelas partes; ao final, o réu foi interrogado. Em debates, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a Defesa pugnou por benefícios quanto à pena e ao regime. É o relatório. Decido. A pretensão punitiva é procedente. A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), laudo de constatação (fls. 27/29), imagens do entorpecente e arma apreendida (fls. 32/37), exame químico-toxicológico (fls. 130/132), laudo da arma de fogo (fls. 184/187), bem como pela prova oral colhida. A autoria também é certa. O réu, na fase policial (fls. 14), permaneceu em silêncio. Em juízo confessou o tráfico e o porte da arma. Disse ser usuário de entorpecente e iria vender parte da droga e usar outra parte. A arma era de eu avô e ficava no sítio. A confissão do réu vem corroborada pelas demais provas colhidas. Os policiais militares Gustavo e Edson, na fase policial (fls. 10/11 e 12/13), bem como em juízo, narraram que durante patrulhamento de rotina, avistaram o réu em uma motocicleta na Rodovia Décio Custódio. Ele entrou em um pátio de um posto de combustível situado na Rodovia e, quando viu a viatura tentou se evadir. Realizaram a abordagem e em busca pessoal, localizaram uma porção de maconha, em suas vestes, mais precisamente na cintura. Indagado sobre o entorpecente, o réu confessou que estava traficando e levaria uma porção para um cliente testar e se gostar compraria o restante, que estava em sua residência. Se dirigiram até a residência do réu e, franqueada a entrada, encontraram 5 (cinco) porções de maconha prensada, 01 (um) pedaço de tablete de maconha prensada e 01 (uma) porção a granel do mesmo entorpecente, tudo acondicionado em uma sacola de plástico, cor verde; o réu afirmou que comprou toda a droga pela quantia de R\$ 800,00 e iria revender por valor maior. Por fim, afirmaram que o réu disse que possuía uma arma de fogo guardada na residência de seu padrasto, situada na

Projetada 06, nº 625, bairro Recanto dos 18, nesta cidade. Foram até o local e lá encontraram uma arma de fogo tipo espingarda, municiada com cartucho de calibre 36. A testemunha de defesa José Ribamar, ouvida em juízo, disse que o réu é seu amigo e trabalham juntos. Que ele é boa pessoa, que tem um filho e é trabalhador. Pois bem. Conforme exposto, a confissão do réu vem corroborada pelas demais provas colhidas. Nessa esteira, tem-se que policiais militares estavam em patrulhamento de rotina, quando observaram o réu entrar em um posto de combustível e, ao notar a presença dos policiais, tentou fugir, mas foi abordado. Em busca pessoal, os policiais encontraram na cintura do réu uma porção de maconha; ele confessou que o entorpecente se destinava à venda, narrando que estava levando até um cliente para que ele provasse e possuía mais droga na sua residência. Diante da informação do réu e com sua autorização, os policiais realizaram buscas em sua residência, localizada na Rua Jaime Scarpelini nº 276, e localizaram uma sacola de plástico contendo 05 porções de maconha prensada, um pedaço de um tijolo de maconha prensada e 01 porção de maconha a granel. O réu ainda afirmou que adquiriu o entorpecente pela quantia de R\$800,00 e pretendia vendê-lo por um valor maior. O réu também informou que guardava uma arma de fogo, tipo espingarda, na residência de seu genitor, situada na Rua Projetada 06 nº 625, bairro Recanto dos 18, onde foi localizada a referida arma, municiada com cartucho calibre 36. Comprovado que as substâncias apreendidas se tratava de maconha, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), imagens do entorpecente e da arma apreendidos (fls. 32/37), laudo de constatação (fls. 27/29), exame químico toxicológico (fls. 130/132) e laudo da arma de fogo (fls. 184/187). Tais fatos e circunstâncias dão a certeza de que o réu estava praticando o tráfico de drogas, corroborando sua confissão e sendo de rigor a condenação. Passo a dosar a pena: Para o delito de tráfico de drogas: Sopesando as circunstâncias previstas no artigo 59, do Código Penal, observo que o réu não possui antecedentes criminais, bem como não estão presentes circunstâncias judiciais objetivas desfavoráveis, tampouco as circunstâncias previstas no artigo 42, da Lei de Drogas. Assim, a pena-base é fixada no mínimo legal, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, com valor unitário fixado no patamar mínimo legal. Na segunda fase presente a atenuante da confissão, a pena permanece no quantum fixado, vedada redução aquém deste limite. Na terceira fase incide a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, pois o réu é primário, sem antecedentes e não há indicativos de que se dedique a atividade criminosa. Assim, reduzo a pena em dois terços, fixando-a, de forma definitiva em 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. À míngua de outras circunstâncias modificadoras, a pena permanece tal como fixada. Para o delito de posse irregular de arma de fogo: Sopesando as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, observo que o réu é primário, bem como não estão presentes circunstâncias judiciais objetivas desfavoráveis. Assim, a pena-base é fixada em 01 ano de detenção e 10 dias-multa, com valor unitário fixado no patamar mínimo legal. Na segunda fase presente a atenuante da confissão, a pena permanece no quantum fixado, vedada redução aquém deste limite. Na terceira fase não há causas de aumento ou diminuição para serem consideradas. À míngua de outras circunstâncias modificadoras, a pena permanece tal como fixada. Anoto que os crimes foram praticados na forma do artigo 69, do Código Penal, pois são delitos autônomos, cuja penalização não guarda relação de prejudicialidade. Assim, as penas serão somadas. A despeito da gravidade do delito e do convencimento desta magistrada, por imposição da decisão proferida no HC coletivo nº 596.603, fixo o regime aberto para início do cumprimento de pena. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, uma vez que não preenchidos os requisitos do art. 44, CP, notadamente em face da insuficiência da medida. Demais, em que pese à suspensão da vigência da expressão “vedada à conversão em penas restritivas de direitos” contida no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, em virtude da Resolução nº 5, publicada em 16 de fevereiro de 2012, do Senado Federal, as características do caso em tela exigem reprovação penal diferenciada, ou seja, a substituição seria insuficiente para a resposta penal. Pelo exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu JOSÉ VITOR VIEIRA DE MELO como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 12, caput, da Lei nº

10.826/2003, em concurso material, às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, com valor unitário mínimo legal, para o delito de tráfico, e 01 ano de detenção e 10 dias-multa,

com valor unitário fixado no patamar mínimo legal, em regime inicial aberto. Em razão de pena e regime impostos, autorizo eventual recurso em liberdade. Expeça-se alvará. Providencie-se a destruição da arma apreendida. Condene o réu nas custas processuais, que serão exigíveis na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados. Comunique-se. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado, providenciando-se o necessário (arquivando-se os autos, oportunamente, com as formalidades de praxe)". Tratando-se de processo digital, constará deste termo de audiência somente a assinatura digital do(a) MM. Juiz(a). Em seguida, o acusado informou que não deseja recorrer da r. sentença supra. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Silmara Pedrazzi Malzoni, escrevente, digitei e subscrevi.